

Ausbildungsberufe:

FA 33/3
ALT

alle mit 3-/3,5-jähriger Regelausbildungsdauer

Wirtschafts- und Sozialkunde

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Verlangt:

3 von 4 Aufgaben

Hilfsmittel:

Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung:

Bei den Aufgaben werden Umfang und Genauigkeit der gezeigten Kenntnisse und Einsichten, die Methodenkenntnisse bei der Auswertung von Arbeitsmitteln und die Fähigkeit zum kritischen Urteilen bewertet.

**WI 1 Berufsbildung und Arbeitswelt/Grundlagen des Arbeitsrechts/Entlohnung der Arbeit/
Soziale Marktwirtschaft**

Mustafa Yilmaz, 19 Jahre alt, ledig ohne Kinder, hat seine Ausbildung als Gebäudereinigergeselle abgeschlossen. Da er von seinem Ausbildungsbetrieb nicht übernommen wurde, hat er sich bei der Firma „Blitzsauber“ beworben und eine Stelle als Geselle bekommen. Nachdem er am 01.08.2017 seine Arbeit aufgenommen hat, händigt ihm sein Arbeitgeber am 15.09.2017 den folgenden Arbeitsvertrag aus.

- 1.1 Überprüfen Sie den Arbeitsvertrag auf Pflichtverletzungen durch den Arbeitgeber (drei Aspekte).
- 1.2 Da der neue Auszubildende Tim Müller, 16 Jahre, nur schwer mit dem Bus zur Ausbildungsstelle kommt, nimmt Herr Yilmaz ihn mit dem Auto mit. Es entwickelt sich ein Gespräch über die unterschiedlichen Bedingungen für einen 16-jährigen Auszubildenden und für einen 19-jährigen Gesellen. Stellen Sie in einer Tabelle die gesetzlichen Regelungen für die beiden gegenüber. Berücksichtigen Sie folgende Merkmale:
Maximale Arbeitszeit pro Tag – Probezeit
- 1.3 Mit seiner ersten Lohnabrechnung kommt Herr Yilmaz entrüstet in den Betrieb:
„Jetzt habe ich mich so gefreut, mir mit meinem Gesellenlohn endlich etwas leisten zu können. Bei 750,00 € Ausbildungsvergütung hatte ich Abzüge von 20 %, und jetzt ist fast ein Drittel weg.“
Erläutern Sie diese Tatsache.
(Gehen Sie davon aus, dass die Lohnabrechnung korrekt ist.)
- 1.4 Nachdem Herr Yilmaz herausgefunden hat, warum die Abzüge so hoch sind, will er die Sozialversicherungen überprüfen.
Berechnen Sie für ihn die Einzelbeträge der Sozialversicherungen.

Krankenversicherung:	14,60 %
(Zusatzbeitrag 1,1 %)	
Rentenversicherung:	18,70 %
Arbeitslosenversicherung:	3,00 %
Pflegeversicherung:	2,55 %
(Kinderlose ab dem vollendeten 23. Lebensjahr + 0,25 %)	
- 1.5 Herr Yilmaz hat sich beim Fußballtraining einen komplizierten Beinbruch zugezogen. Es ist unklar, ob er jemals wieder als Gebäudereiniger arbeiten kann. Als Herr Müller ihn im Krankenhaus besucht, erwähnt Herr Yilmaz, wie froh er sei, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen zu haben. Herr Müller fragt sich, ob das notwendig ist.
Erklären Sie, welchen Zweck eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Arbeitnehmer hat.
- 1.6 Stellen Sie die Privatversicherungen den Sozialversicherungen anhand von drei Merkmalen in einer Tabelle gegenüber.

Zwischen Blitzsauber GmbH –
Werner-Siemens-Straße 44, 72555 Metzingen
und Herrn Mustafa Yilmaz wohnhaft
Musterstraße 7, 72764 Reutlingen
wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Beginn des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.08.2017.

§ 2 Probezeit

Das Arbeitsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten drei Monate gelten als Probezeit.

§ 3 Tätigkeit

Der Arbeitnehmer wird als Gebäudereinigergeselle eingestellt.

§ 4 Arbeitsvergütung

Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Bruttovergütung von 2.140,00 €.

§ 5 Arbeitszeit

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

§ 6 Urlaub

Der Arbeitnehmer hat pro Jahr Anspruch auf 24 Werktage Urlaub.

Ort, Datum: Metzingen, 15.09.17

Hermann Schuster

Unterschrift Arbeitgeber

Unterschrift Arbeitnehmer

Auszug aus dem Nachweisgesetz (NachwG)**§ 2 Nachweispflicht**

(1) Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen:

1. ... der Name und die Anschrift der Vertragsparteien
2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses ...
4. der Arbeitsort ...
5. eine kurze ... Beschreibung der ... zu leistenden Tätigkeit,
6. ... Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts ...
7. die vereinbarte Arbeitszeit
8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses

<https://dejure.org/gesetze/NachwG/2.html>

WI 2 Grundlagen des Vertragsrechts/Soziale Marktwirtschaft

AIR-BERLIN-PLEITE

Übernahme von Air Berlin: Am Himmel droht ein Monopol

Nach der Air-Berlin-Pleite fliegt auf vielen Strecken in Deutschland bald nur noch die Lufthansa. Fliegen dürfte nun teurer werden.

Berlin. Am Himmel über Deutschland wird es künftig weniger bunt zugehen. Das Aus für Air Berlin zum Ende Oktober wird dazu führen, dass auf vielen Strecken nur noch die Lufthansa beziehungsweise ihre Billigflugtochter Eurowings unterwegs sind. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat angekündigt, auf einigen Strecken neben der klassischen blauen Lufthansa auch die Eurowings auf die Reise zu schicken, damit die Kunden wenigstens die Wahl zwischen einer Premium-Airline und einem Billigflieger haben. [...]

Der Vorsitzende der Monopolkommission, Achim Wambach, rechnet mit Auflagen der Kartellbehörden. Die Monopolkommission würde sich die einzelnen von dem Verkauf betroffenen Strecken nun genau anschauen, sagte Wambach der "Rhein-Neckar-Zeitung": "Und wenn Wettbewerbsprobleme erkannt werden, wird es sicherlich Auflagen geben." [...] Die Stoßrichtung ist: keine marktbeherrschende Stellung eines Unternehmens [...]

Quelle: <https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article212229267/Am-Himmel-droht-ein-Monopol.html> (Stand 16.10.2017)

Martin Müller, 19 Jahre, Auszubildender im zweiten Ausbildungsjahr, beschließt am Wochenende spontan seine Freundin in Berlin zu besuchen. Er nimmt sein Smartphone, um die Flugpreise für seinen Kurztrip zu recherchieren. Dabei stößt er zufällig auf den obenstehenden Artikel einer Berliner Tageszeitung.

- 2.1 Geben Sie zwei Folgen der Übernahme von Air Berlin durch die Lufthansa für die Verbraucher bei Inlandsflügen an.
- 2.2 Herr Müller versteht den Begriff „Monopol“ nicht, der im Zeitungsartikel genannt wird. Erklären Sie ihm diesen Begriff in diesem Zusammenhang.
- 2.3 Neben dem Monopol unterscheidet man noch die Marktformen Oligopol sowie Polypol. Begründen Sie, welche Marktform für die Verbraucher am besten ist.

Herr Müller findet bei seiner Recherche einen günstigen Flug für seine Reise, er bucht und bezahlt. Noch bevor er ins Bett geht, erhält er die Buchungsbestätigung per Mail auf sein Smartphone.

- 2.4 Erklären Sie, wie der Kaufvertrag hier zustande kommt.
- 2.5 Stellen Sie in einer Tabelle gegenüber, welche allgemeinen Pflichten sich aus einem Kaufvertrag für die Vertragspartner ergeben.

Am nächsten Morgen wacht Herr Müller auf und merkt, dass er voreilig gebucht hat, er hat den 90. Geburtstag seiner Oma vergessen. „Kein Problem“, denkt er, „zum Glück habe ich online gebucht, die Reise widerrufe ich.“

- 2.6 Begründen Sie, ob es möglich ist, in diesem Fall den Kaufvertrag zu widerrufen und das Geld zurückzubekommen.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)**§ 312g Widerrufsrecht**

(1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht [...] zu.

(2) Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen: [...]

2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können [...]

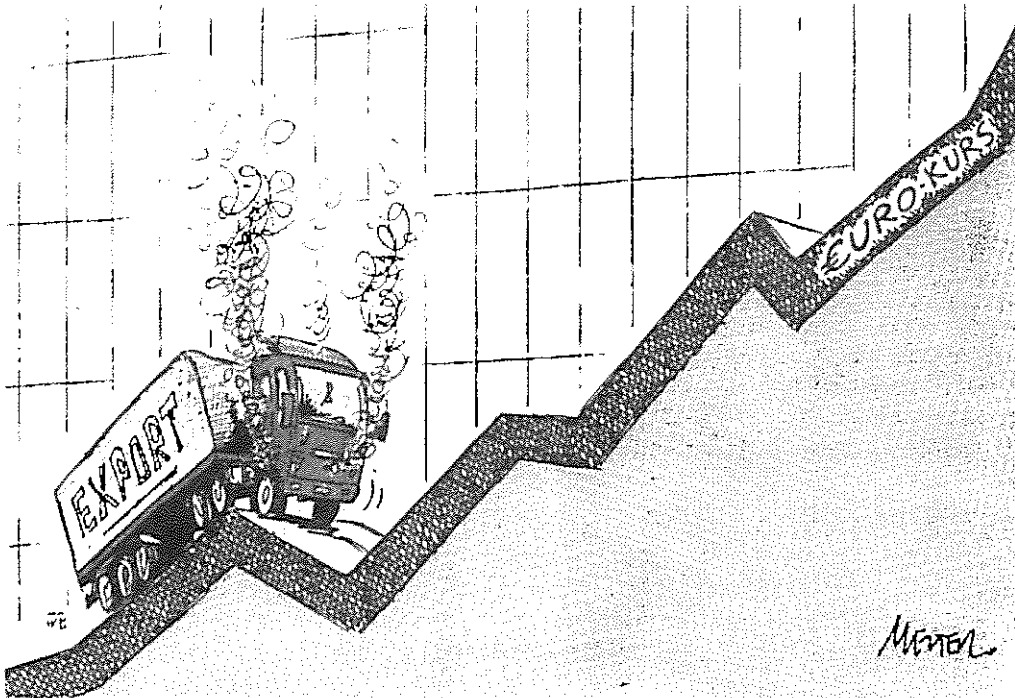
3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, [...]

6. Verträge zur Lieferung von [...] Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, [...]

9. ... Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht, [...]

12. Verträge zur Erbringung von Wett- und Lotteriedienstleistungen, [...]

WI 3 Grundlagen des Vertragsrechts/Verbraucherbewusstes Verhalten/Umgang mit Geld



Quelle: <http://www.bpb.de/izpb/8217/strukturen-der-internationalen-waehrungs-und-finanzpolitik?p=all>

Kevin Exner will zum Tauchen in den Urlaub fliegen. Um die Kosten für die möglichen Urlaubsländer zu vergleichen, sucht er den Wechselkurs für deren Währungen und den Preis für einen Hamburger im Internet. Dabei entdeckt er die Karikatur.

- 3.1 Erklären Sie den Inhalt der Karikatur.
- 3.2 Erläutern Sie, weshalb Herr Exner den Eurokurs gegenüber unterschiedlichen Währungen recherchiert.
- 3.3 Machen Sie Herrn Exner einen begründeten Vorschlag für ein mögliches Urlaubsziel mit Hilfe der Tabelle.

Währung	1 EUR =	Preis für einen Big-Hamburger
US-Dollar	1,1613 USD	4,2429 EUR
Thailändischer Bath	38,4954 THB	2,6593 EUR
Israelischer Schekel	4,0796 ILS	3,6921 EUR
Ägyptisches Pfund	20,4904 EGP	1,8589 EUR
Türkische Lira	4,4927 TRY	2,9347 EUR

- 3.4 Um die richtige Wahl für den möglichen Urlaubsort zu treffen, will Herr Exner noch andere Informationen nutzen.
Nennen Sie drei weitere Entscheidungshilfen und deren mögliche Inhalte.
- 3.5 Herr Exner bucht die Reise per Telefon am 3. April und legt mit dem Veranstalter alle Einzelheiten fest. Er erhält am 6. April eine schriftliche Bestätigung.
Begründen Sie, wann der Vertrag abgeschlossen wurde.
- 3.6 Der Reiseveranstalter bietet verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an.
Begründen Sie, welche Zahlungsart Sie wählen würden.

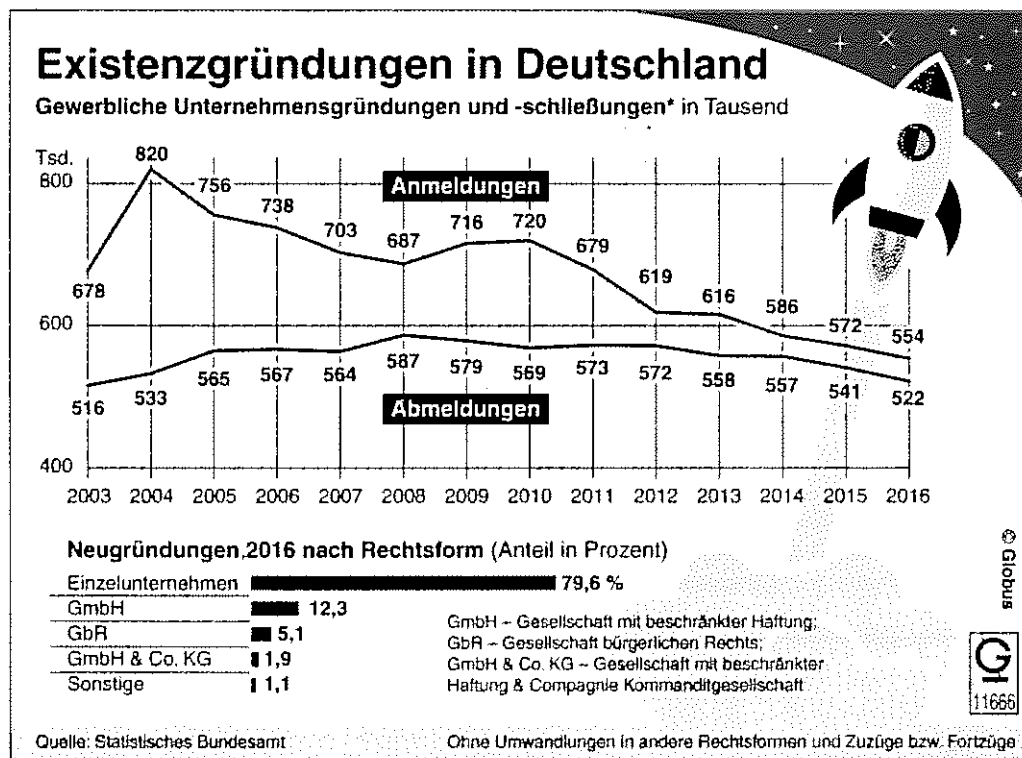
Zahlungsmöglichkeiten	Kosten
Kreditkarte	2,00 €
SEPA-Überweisung	0,00 €
SEPA-Lastschrift	0,00 €

WI 4 Grundlagen des Arbeitsrechts/Simulation einer Unternehmensgründung

Robert Stoll ist schon seit sechs Jahren in einem mittelständischen Betrieb (20 Beschäftigte) angestellt. Sein Arbeitgeber hat ihm betriebsbedingt gekündigt.

- 4.1 Nennen Sie zwei Voraussetzungen für eine rechtswirksame Kündigung.
- 4.2 Neben der betriebsbedingten Kündigung gibt es zwei weitere Gründe für eine ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber.
Geben Sie diese an und ordnen Sie je zwei Beispiele zu.

Nach Erhalt der Kündigung macht sich Herr Stoll Gedanken über seine Zukunft. Er plant, allein ein Bistro in seiner Heimatstadt zu eröffnen. Bei seinen Recherchen entdeckt er folgende Statistik:



- 4.3 Stellen Sie die wesentlichen Aussagen des oberen Teils des Schaubilds dar.
- 4.4 Beschreiben Sie die Verteilung der gewählten Rechtsformen bei den Neugründungen 2016. Begründen Sie für die beiden „Spitzenreiter“ die Wahl mit je zwei Argumenten.
- 4.5 Um seine Unternehmensgründung erfolgreich durchzuführen, sucht sich Herr Stoll Hilfe. Geben Sie drei Organisationen bzw. Beratungsstellen und ihre jeweiligen Leistungen an.
- 4.6 Beraten Sie Herrn Stoll bezüglich der Standortwahl für sein zukünftiges Bistro. Berücksichtigen Sie drei Kriterien.